

DIREITO E SUA RELEVÂNCIA DENTRO DO MERCADO IMOBILIÁRIO

Por JOSIANE MAFRA

OLÁ!

- Eu sou **Josiane Mafra**
- Sou advogada, palestrante, professora e escritora
- Possuo especialização em (Direito e Educação) e mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário
- Você poderá me encontrar no @josianemafra 



O QUE É O **MERCADO IMOBILIÁRIO?**

- Mercado multifacetado e, cada vez, mais “nichado”
- Modificações em sua base e formatação ao longo do tempo
- Alto índice de imóveis irregulares
- Existência de déficit habitacional
- HOJE: Mercado 5.0



A COMPLEXIDADE DO DIREITO IMOBILIÁRIO

- Conhecimento jurídico: fator de destaque dentro do mercado imobiliário
- Crescente urbanização e incremento tecnológico: complexidade do mercado e maior incidência de normas jurídicas



AINDA SOBRE A COMPLEXIDADE DO DIREITO IMOBILIÁRIO

- Direito: instrumento de controle social
- Direito como FATO+VALOR+NORMA JURÍDICA
- **Direito imobiliário:** posse e propriedade imobiliária
- Amplitude e irradiação do Direito imobiliário por todo o Ordenamento Jurídico

- ❑ **CRFB/1988**; Decreto-Lei nº 4.657 de 1942 (LINDB); Lei nº 10.406/2002 (CCb); Lei nº 4.380/64 (SFH); Lei nº 6.015/1973 (LRP); Lei nº 4.591/1964 (Condomínios e Incorporações); Lei nº 6.766/1979 (Parcelamento do solo)
- ❑ Lei nº 8.935/1994 (LNR); Lei nº 13.465/2017 (REURB; direito de laje; condomínio de lotes, etc); Lei nº 9.514/1997 (Sistema de Financiamento Imobiliário); Lei nº 11.977/2011 (Registro eletrônico); Lei nº 8.078/1990 (CDC); Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), **etc, etc.**

CENÁRIO **IDEAL, REAL** **E POSSÍVEL**

- Muitos dos casos não são SIMPLES
- “Nem tudo pode ser objeto de contrato e nem todos podem contratar em determinadas situações” (MAFRA, 2018)
- Importância a análise documental e cuidados em todas as fases contratuais.





IBREP  escola
imobiliária